

Bien concedido el recurso de apelación

Los recurrentes cumplieron con los presupuestos objetivos y subjetivos estipulados en los artículos 404 y 405 del Código Procesal Penal, respecto a la facultad para recurrir y a las formalidades respectivas. Además, se precisó el objeto impugnante del presente recurso, de acuerdo con lo previsto en el artículo 416 del CPP.

AUTO DE CALIFICACIÓN DE RECURSO DE APELACIÓN

Lima, diecisiete de junio de dos mil veintiséis

AUTOS Y VISTOS: los recursos impugnatorios de apelación interpuestos por la defensa técnica de los procesados **Casio Latorre Condori** y **Patrick Enmanuel Pérez Deza** contra el auto de enjuiciamiento del 12 de septiembre de 2025 (foja 162), que declaró haber lugar a juicio oral en contra de **Patrick Enmanuel Pérez Deza** como autor y de **Casio Latorre Condori** como cómplice del delito contra la Administración pública-cohecho activo específico; con lo demás que contiene.

Intervino como ponente la señora jueza suprema ALTABÁS KAJATT.

CONSIDERANDO

Primero. Recibidos los autos —que contienen el recurso impugnatorio de apelación interpuesto por los recurrentes **Casio Latorre Condori** y **Patrick Enmanuel Pérez Deza** (fojas 18 y 26)—, con los recaudos que se adjuntan al cuaderno correspondiente, se confirió el traslado respectivo —por el plazo de cinco días— a las partes procesales con interés y legitimidad para obrar, conforme dio cuenta el decreto expedido 4 de noviembre de 2025 (foja 46), con el respectivo cargo

de entrega de cédulas de notificación electrónica (foja 46). De ese modo, se cumplió con la exigencia establecida en el numeral 1 del artículo 420 del Código Procesal Penal —en adelante CPP—.

Segundo. En el caso concreto, vencido el plazo conferido, las partes procesales distintas de los recurrentes no presentaron escritos de absolución al escrito de apelación. Por lo tanto, corresponde evaluar la admisibilidad de los recursos presentados, conforme a las reglas establecidas en el artículo 405 del CPP. Así, dichos recursos **(i)** fueron presentados por quienes tienen legítimo interés y se hallan facultados para tal proceder, **(ii)** fueron interpuestos por escrito y en el plazo de ley —al segundo día de notificación (fojas 17 y 25)— y **(iii)** precisaron los extremos sobre los que versa su cuestionamiento, para luego concluir formulando una pretensión. En su recurso, el sentenciado **Casio Latorre Condori**, como pretensión principal, solicita que se declare nulo el auto recurrido, porque existe una clara violación a las normas del debido proceso en contra del imputado, pues no existe imputación concreta y específica; como pretensión secundaria, solicita que dicha resolución sea revocada y se ordene renovar el acto por otro juzgado llamado por ley. Por su parte, la defensa del sentenciado **Patrick Emanuel Pérez Deza** también solicita que se declare nulo el auto de enjuiciamiento, toda la audiencia de control de acusación y la etapa intermedia para disponer renovar el acto procesal por otro Juzgado imparcial. Se advierte que los planteamientos superaron las exigencias formales y deben ser admitidos.

Tercero. Además, el objeto impugnado de los recursos se encuentra comprendido en el artículo 416, numeral 1, literal e), del CPP y, luego de verificarse que el recurso de apelación interpuesto contra el auto de enjuiciamiento del 12 de septiembre de 2025 cumplió con los

presupuestos objetivos, subjetivos y formales establecidos en los artículos mencionados, corresponde declararlo bien concedido.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los señores jueces supremos integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República **DECLARARON BIEN CONCEDIDO** los recursos impugnatorios de apelación interpuestos por la defensa técnica de los procesados **Casio Latorre Condori** y **Patrick Enmanuel Pérez Deza** contra el auto de enjuiciamiento del 12 de septiembre de 2025 (foja 162), que declaró haber lugar a juicio oral en contra de **Patrick Enmanuel Pérez Deza** como autor y de **Casio Latorre Condori** como cómplice del delito contra la Administración pública-cohecho activo específico; con lo demás que contiene. Y, conforme a su estado, se dispuso señalar fecha y hora para la audiencia de apelación. **ORDENARON** que se notifique a las partes.

Intervinieron los señores jueces supremos Campos Barranzuela y Vásquez Vargas por vacaciones y licencia de los señores jueces supremos Luján Túpez y Peña Farfán, respectivamente.

SS.

PRADO SALDARRIAGA

ALTABÁS KAJATT

VÁSQUEZ VARGAS

CAMPOS BARRANZUELA

MAITA DORREGARAY

AK/Imhu